

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 337/2536 สหกรณ์ มีด อรัญญิก จำกัด
นาง อำนวย หอม อินทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

ฟ้องเดิมของโจทก์เป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่ฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญาจ้างแรงงานและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแม้ว่าทั้งฟ้องเดิมและฟ้องแย้งจะเป็นคดีแรงงานก็ตามแต่ข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานที่น่าสืบเป็นคนละเรื่องคนละประเด็นแตกต่างกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องข้องเกี่ยวพันกัน ฟ้องแย้งดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังไว้พิจารณารวมกับฟ้องเดิมได้ ศาลแรงงานกลางไม่รับฟ้องแย้ง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการระหว่างที่จำเลยปฏิบัติหน้าที่ จำเลยได้ทุจริตต่อหน้าที่กระทำให้ผิดสัญญาจ้างแรงงานทำให้โจทก์เสียหายกล่าวคือ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2526 โจทก์ตรวจพบว่าสินค้าซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยขาดบัญชีไปเป็นเงิน 262,928.50 บาท ต่อมาวันที่ 14 กันยายน 2527 จำเลยได้ทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ต่อโจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2530 โจทก์ได้ตรวจนับสินค้าของโจทก์ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของจำเลยต่อหน้าจำเลยพบว่าสินค้ามีชนิดต่าง ๆ ของโจทก์ขาดหายไป 119 รายการ เป็นจำนวนมีด 6,034 เล่ม

คิดราคาทุนเป็นเงิน 122,848.50 บาท และมีสินค้ามีดเกินไป 34 รายการเป็นจำนวน มีด 783 เล่ม คิดราคาทุนเป็นเงิน 7,472.45 บาทหักกลับกันแล้วสินค้าขาดหายไป เป็นเงิน 115,376.50 บาท นอกจากนี้จำเลยได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการฝ่ายนิติที่ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์โจทก์ครั้งที่ 10/2527 ลงวันที่ 14 กันยายน 2527 ซึ่งให้อำนาจจำเลยขายสินค้าเงินเชื่อได้ไม่เกินวงเงินรายละ 30,000 บาท แต่จำเลยได้ขายสินค้ามีดเงินเชื่อแก่นายถาวร สัมมาพันธ์ เป็นเงิน 30,523.50 บาท นายขจร อารยะกุล เป็นเงิน 37,692 บาท และจำสิบเอกมานพ อิมทรัพย์ เป็น เงิน 49,475 บาท ซึ่งลูกหนี้ทั้งสามรายนี้เป็นหนี้โจทก์มาตั้งแต่ปี 2527 จำเลยไม่เคย มีหนังสือติดตามทวงถามให้ชำระหนี้ ทำให้โจทก์ไม่อาจฟ้องร้องให้ชำระหนี้ได้เพราะ ขาดอายุความฟ้องร้อง โจทก์ต้องสูญเสียเงินค่าสินค้าไป 117,690.50 บาท การกระทำของจำเลยดังกล่าวทำให้โจทก์เสียหายเป็นเงินทั้งสิ้น 394,716.55 บาท ขอให้ บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญาสภาพหนี้อัตราร้อยละสิบ ห้าต่อปีจากต้นเงิน 106,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงิน เสร็จแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้งว่า ตามที่โจทก์ตรวจพบว่าสินค้าขาดบัญชีไป เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2526 นั้น เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ทำบัญชีผิดพลาด และผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ตรวจสอบให้ถูกต้อง จำเลยได้ผ่อนชำระหนี้ถึงเดือนมีนาคม 2530 จำเลยถูกเลิกจ้างก่อนกำหนด ส่วนเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2530 โจทก์ตรวจนับสินค้า ต่อหน้าจำเลยพบสินค้ามีดขาดหายไปหักกลับแล้วคิดเป็นเงิน 115,376.05 บาท นั้น จำเลยไม่ได้เป็นผู้ลงบัญชีตรวจนับสินค้า หากเกิดความเสียหายดังที่โจทก์ฟ้องนางวัน ทนี ใจชื่น ผู้ลงบัญชี นางสาววัลภา คำศรีผู้ตรวจนับสินค้า และนายเดย กิ่งจันทร์ คน งานห่อมีดซึ่งร่วมปฏิบัติหน้าที่อยู่ด้วยกัน จะต้องรับผิดชอบตามส่วนการที่โจทก์ไม่ ดำเนินการฟ้องคดีบุคคลดังกล่าว ไม่ใช่เป็นความผิดของจำเลย โจทก์มีผู้ตรวจสอบ บัญชีทำการตรวจสอบบัญชีเป็นประจำและไม่มีรายงานการประชุมประจำเดือนให้

จำเลยดำเนินการ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง และขอฟ้องแย้งขอให้โจทก์จ่าย
เงินสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 4,899.72 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย ขอให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยจำนวน 21,000
บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลย
และขอให้โจทก์ใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยเป็นเงิน 1,000,000 บาท

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยเพราะไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 221,376.50
บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีจากต้นเงิน 106,000 บาท นับแต่วันที่ 1
กันยายน 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระต้นเงิน 106,000 บาทเสร็จ ทั้งให้ชำระ
ดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้อง ไม่เกิน 55,650 บาท คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์
ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์
ของจำเลยว่า ฟ้องแย้งของจำเลยเกี่ยวกับฟ้องเดิมหรือไม่ ปัญหาข้อนี้ จำเลยอุทธรณ์
ว่า ที่ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยเป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง เห็นว่าตาม
ฟ้องเดิมของโจทก์เป็นเรื่องที่ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายสำหรับสินค้าของ
โจทก์ที่ขาดหายไปเพราะจำเลยทุจริตต่อหน้าที่เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย ส่วนฟ้อง
แย้งของจำเลยนั้นขอให้บังคับโจทก์ใช้ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าค่าชดเชย
และค่าเสียหาย ดังนั้น ฟ้องเดิมจึงเป็นคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดเกี่ยวกับการทำงาน
ตามสัญญาจ้างแรงงาน แต่ฟ้องแย้งเป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิตามสัญญาจ้าง
แรงงานและตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แม้ว่าทั้งฟ้องเดิมและฟ้องแย้ง
จะเป็นคดีแรงงานก็ตามแต่ข้อเท็จจริงตลอดจนพยานหลักฐานที่จะนำสืบเป็นคนละ
เรื่องคนละประเด็นแตกต่างกัน ไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกัน ฟ้องแย้งของจำเลย

จึงไม่อาจรับไว้พิจารณากับฟ้องเดิมของโจทก์ได้ ที่ศาลแรงงานกลางไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยนั้นชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล-สุชาติ สุขสุมิตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>